

1. 업무개요

공단¹⁾은 「대기환경보전법」 제3조(상시 측정 등) 및 동법 시행령 제66조(업무의 위탁)에 따라, ΣΣΣ로부터 대기환경측정망의 설치·운영 및 측정데이터 관리 등의 업무를 위탁받아 수행하고 있다.

그리고 설치된 대기환경측정망 운영장비의 유지·보수에 필요한 소모품을 본사 기후대기본부 대기환경처 대기측정망부에서 일괄 구매하고 [표 1]과 같이 일부 제조사 품목(---, ----, ΩΩΩΩΩΩΩΩ)에 대해서는 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부(이하 “♠♠♠♠♠부”라 함)에서 자체 구매하여 관리하고 있다.

[표 1] ♠♠♠♠♠부 대기환경측정망 소모품 재고 현황

구분(제조사)	재고(수량)	비고(항목)	비고
1. --- (일반대기_가스상)	00	****	
2. --- (일반대기_가스상)	00	****	
3. --- (일반대기_먼지자동)	00	****	
4. ---, -- (일반대기_먼지자동)	00	****	
5. ----- (유해대기, 광화학)	00	****	
6. --- (수은)	00	--	
7. ΩΩΩΩΩΩΩΩ (일반대기_가스상)	00	****	
8. --- 등(필터류)	00	****	
9. 기타(펌프류 등)	00	****	
합 계	000		

1) 본사: 대기환경측정망 업무 총괄 및 측정망 정보시스템 운영·관리측정장비 구입·배치 등
지역환경본부*: 관할권역 내 측정망 정도관리, 정기점검, 유지·보수 등

* 지역환경본부(4개) ----환경본부, ----환경본부, ----환경본부, ----환경본부

2. 관련규정 및 판단기준

「대기환경측정망 설치·운영지침」에 따르면, 측정소 운영기관은 각 측정기기의 고장 시 즉시 교체하여 가동할 수 있도록 소모품 및 수리부품을 사전에 확보하도록 규정되어 있다.

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 함) 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제2호에 따르면, 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우와 해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다고 규정되어 있다.

그리고 「국가계약법」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 제1항에 따르면, 각 중앙관서의 장은 다음 각 호²⁾의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “부정당업자”라 한다)에게는 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰 참가자격을 제한하여야 하며, 그 제한사실을 즉시 다른 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다. 이 경우 통보를 받은 다른 중앙관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 부정당업자의 입찰 참가자격을 제한하여야 한다고 규정되어 있다.

2) 각 호

1. 계약을 이행함에 있어서 부실·조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자
2. 경쟁입찰, 계약 체결 또는 이행 과정에서 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주 물량 또는 계약의 내용 등을 협정하였거나 특정인의 낙찰 또는 납품대상자 선정을 위하여 담합한 자
3. ~ 8. 생략

또한, 같은 조문 제3항에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 자와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다. 다만, 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 자 외에는 적합한 시공자, 제조자가 존재하지 아니하는 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다고 규정되어 있다.

공단은 「소액구매(하한선 금액 상향 조정) 제도개선 추진 계획 알림((((부-0000(00. 0. 00.))」에서 소액구매 요청으로 복잡한 절차와 시간 소요 없이 효율적인 사업 추진 및 부서별 자율성과 책임경영을 강화하고자 소액구매 대상금액의 하한선을 상향 조정하였다.

[표 2] 공단 소액구매 대상금액 하한선 상향 조정 현황

구 분	기 준	변 경	비고
부서 직접구매	00만원 미만	<u>00만원 이하</u>	
계약부서 요청	00만원 이상 ~ 00만원 이하	00만원 초과 ~ 00만원 이하	

따라서, ♠♠♠♠♠부는 설치된 대기자동측정망 고장 시 소모품을 즉시 교체하여 가동할 수 있도록 관련 법령 절차에 따라 소모품을 사전에 구매하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♠♠♠♠♠부는 00년 0월 0일 ---부터 ΣΣΣ로 편입된 항만측정소³⁾의 신뢰성 향상 및 대기환경측정망 운영·관리에 만전을 기하고자 자동측정장비(ΩΩΩΩΩΩΩ사)의 소모(부)품 구매하여 관리하고 있다.

3) 편입 측정소 0개소 (**, ****, ****)

이번 종합감사에서 ♠♠♠♠♠부에서 자체 구매 대상인 소모품 중 자동측정 장비(ΩΩΩΩΩΩ사) 소모품에 대하여 구매 절차 준수 여부를 확인한 결과, 소모품 구매 절차에서 일부 미흡한 점을 확인하였다.

♠♠♠♠♠부는 “00년 대기환경측정망(ΩΩΩΩΩΩ사)의 소모(부)품 구매계획(♠♠♠♠♠부-00, (00. 00. 00.))”에서 편입된 항만측정소에 설치된 대기환경측정망은 ΩΩΩΩΩΩ사에서 제조한 제품으로 소모품의 경우 다른 제조사와 호환성이 낮아 측정장비의 효율이 저하될 수 있어 관련 법령에 따라 ΩΩΩΩΩΩ사의 독점 공급 업체(ℑ ℑ ℑ ℑ ℑ)와 수의계약으로 구매하는 것으로 보고하였다.

하지만, ♠♠♠♠♠부에서는 ℑ ℑ ℑ ℑ ℑ이 조달청으로부터 부정당업체⁴⁾로 제재 받아 00. 00. 00. 부터 00. 00. 00.까지 입찰참가자격을 제한받고 있는 것으로 확인되어 구매계획을 취소하였다.

이에 ♠♠♠♠♠부는 나라장터를 통해서 수의계약으로 구매가 어려울 것으로 자체 판단하였고, 공단 “소액구매(하한선 금액 상향 조정) 제도개선 추진 계획 알림((((부-00(00. 0. 00.))에서 부서 직접구매 금액이 00만원 이하로 상향 조정됨에 따라 부서 직접구매 방법으로 소모품을 구매하고자 일부 품목만 구매금액을 000만원 이하(000원)로 조정하여 “00년 대기환경측정망(ΩΩΩΩΩΩ) 소모(부)품 구매계획 변경 보고(♠♠♠♠♠부-00(00. 00. 00.))” 후 ℑ ℑ ℑ ℑ ℑ에서 소모품을 구매하였다.

4) 부정당업체 제재 조항: 경쟁입찰, 계약 체결 또는 이행 과정에서 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주 물량 또는 계약의 내용 등을 협정하였거나 특정인의 낙찰 또는 납품대상자 선정을 위하여 담합한 자
부정당업체 제재 사유: 담합을 주도하여 낙찰을 받은 자(***) 및 ***** 대기오염 측정장비 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격, 입찰서류 내용 등에 대해 합의하고 실행한 것이 확인)

[표 3] 00년 자동측정장비(ΩΩΩΩΩΩ) 소모품 구매 계획 현황

구분	물품명	최초(♠♠♠♠부-00, 00. 00. 00.)		변경(♠♠♠♠부-00, 00. 00. 00.)		비고
		수량(개)	금액(원)	수량(개)	금액(원)	
1	- - - - -	00	00	0	000	
2	- - - - -	00	00			
3	- - - - -	00	00			
4	- - - - -	00	00			
5	- - - - -	00	00			
6	- - - - -	00	00	0	000	
7	- - - - -	00	00			
8	- - - - -	00	00	0	000	
9	- - - - -	00	00			
10	- - - - -	00	00			
11	- - - - -	00	00			
12	- - - - -	00	00	0	000	
13	- - - - -	00	00			
14	- - - - -	00	00			
15	- - - - -	00	00	0	000	
부가가치세			00		000	
총금액			00		000	

그러나, 관련 법령에서 입찰 참가 자격을 제한받은 자와는 수의계약을 체결 하여서는 아니 된다고 규정되어 있고, 소액 구매(부서 직접구매) 방법도 입찰의 형태로 부정당업체로 입찰 참가 자격을 제한받고 있는 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 과는 00. 0. 00.까지 수의계약을 체결할 수 없음에도 ♠♠♠♠♠부는 00년 대기환경측정망(ΩΩΩΩΩΩ) 소모품을 부적정하게 소액 구매(부서 직접구매) 방식으로 구매하였다.

다만, 국가계약법 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 제3항에 따르면, 입찰 참가자격을 제한받은 자 외에는 적합한 시공자, 제조자가 존재하지 아니하는 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 수의계약을 체결할 수 있도록 규정 되어 있어 ♠♠♠♠♠부는 관련 법령에 따라 당초 구매계획으로 수의계약을 요청하여 소모품을 구매할 수 있었다.

또한, ♠♠♠♠♠부는 부품 및 소모품의 교체주기 및 고장빈도 등을 고려하여 적정량의 재고를 확보하고 관리하여야 하나, 관리대장을 확인한 결과, 입고 및 출고에 대한 관리가 미흡하였고, 당초 구매계획 품목 00개에서 00개로 변경하여 구매하였음에도 감사일 현재까지 추가 구매를 하지 않는 등 소모품에 대한 재고관리가 미흡하였다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 자동측정장치 소모품 구매 절차를 일부 미흡하게 추진하고 소모품 재고관리를 소홀하게 한 대구경북환경본부 ★★★★★★처 ♠♠♠♠♠부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 대구경북환경본부장(★★★★★처장)은 대기자동측정망 소모품의 교체주기 및 고장빈도 등을 고려하여 적정 재고량을 관리될 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】